

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 9 moharrem 1426 – 18 février 2005

148^{ème} année

N° 14

Sommaire

Lois

- Loi n° 2005-14 du 16 février 2005**, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 18 novembre 2004, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour le financement de la deuxième et troisième tranches du programme de logements sociaux..... **420**
- Loi n° 2005-15 du 16 février 2005**, relative à l'organisation du secteur des métiers..... **420**
- Loi n° 2005-16 du 16 février 2005**, modifiant la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire..... **424**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 2003-53 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif à l'organisation du secteur des métiers..... **424**
- Avis n° 2005-3 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif à l'organisation du secteur des métiers..... **424**
- Avis n° 2004-50 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi modifiant la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire..... **424**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Arrêté du Premier ministre du 9 février 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au Premier ministre..... **425**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Mouvement dans le corps des délégués..... **425**

Ministère de la Défense Nationale	
Nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire.....	425
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination de membres au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest.....	426
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office de développement du Sud.....	426
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur.....	426
Nomination de chefs de service.....	426
Nomination de conseillers rapporteurs.....	426
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.....	427
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 15 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.....	428
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un directeur.....	429
Nomination d'un sous-directeur.....	429
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 février 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité de conditionnement des huiles alimentaires et à la création d'une commission de contrôle technique.....	429
Ministère des Technologies de la Communication	
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 8 février 2005, portant délégation de signature.....	436
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination de directeurs régionaux.....	436
Nomination d'un sous-directeur.....	436
Nomination de chefs de service.....	436
Nomination d'un chef d'unité.....	436
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un commissaire régional.....	436
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 11 février 2005, portant délégation de signature.....	437
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service.....	437
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 11 février 2005, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie.....	437
Nomination du président du conseil d'administration de l'institut national de neurologie de Tunis.....	437
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa.....	438
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse .	438
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.....	438
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis.....	438
Ministère de l'Education et de la Formation	
Cessation de fonctions d'un chef de service.....	438

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 février 2005, portant homologation et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.....	438
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.....	440
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.....	440
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un sous-directeur.....	441
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	441
Nomination de chefs de service.....	441
Nomination d'un secrétaire d'université.....	441
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	441
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 9 février 2005, portant ouverture d'un concours de recrutement de maîtres de conférences en génie mécanique.....	441
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination de chefs de service.....	442

Loi n° 2005-14 du 16 février 2005, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 18 novembre 2004, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour le financement de la deuxième et troisième tranches du programme de logements sociaux (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de crédit, annexée à la présente loi, conclue à Tunis, le 18 novembre 2004, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement, relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de trente millions quatre cent quatre vingt mille (30.480.000) euros, pour le financement de la deuxième et troisième tranches du programme de logements sociaux.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 février 2005.

Loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour objet d'organiser le secteur des métiers, de le développer et de le promouvoir en vue d'inciter l'investissement et l'emploi et d'améliorer la compétitivité des activités de métiers de façon à contribuer à la croissance du rythme de développement conformément aux orientations générales de développement.

Art. 2. - Au sens de la présente loi, le secteur des métiers comprend les activités de petits métiers et de l'artisanat exercées par un artisan ou dans le cadre d'une entreprise de métier conformément à la définition citée aux

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005.

articles 12 et 16 de la présente loi et ce d'une façon principale et permanente, à titre professionnel ou du fait de l'usage, en vue d'en tirer un gain.

La liste des activités de petits métiers et de l'artisanat est fixée par décret.

Art. 3. - Les activités de métiers sont exercées en toute liberté conformément à l'usage professionnel tout en respectant la législation en vigueur notamment dans les domaines de la concurrence, des prix, de la protection du consommateur, de la santé et de la sécurité professionnelle, de la couverture sociale, de l'aménagement territorial et de l'urbanisme.

L'exercice des activités de métiers par des étrangers est soumis à la législation en vigueur.

Art. 4. - Au sens de la présente, loi est considérée artisan, toute personne physique exerçant pour son propre compte une activité de métier au sens de l'article 2 susvisé.

Art. 5. - Au sens de la présente loi, est considérée entreprise de métier, toute personne morale exerçant l'activité de métier au sens de l'article 2 de la présente loi sous forme de coopérative ou de société conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales.

N'est pas considérée comme entreprise de métiers, pour les activités de petits métiers, toute entreprise ayant la forme de société anonyme.

Art. 6. - Il peut être créé une seule entreprise de métier ou plusieurs, pour la même activité ou pour des activités différentes, pourvue qu'il soit désigné un dirigeant technique pour chaque entreprise.

Art. 7. - Il faut obligatoirement que l'artisan ou le dirigeant technique ait la qualification professionnelle pour pouvoir s'adonner à certaines activités dont la liste est arrêtée par le décret cité à l'article 2 de la présente loi.

La qualification est attestée par un diplôme d'enseignement ou un diplôme de fin de formation dans la spécialité de métier concernée ou par un diplôme équivalent. Ledit diplôme est délivré par un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé créé conformément aux réglementations en vigueur.

En cas de non disponibilité de l'un des diplômes cités au paragraphe premier du présent article, l'intéressé peut être soumis à un test afin de justifier cette qualification professionnelle. Le test est organisé à cet effet par les structures compétentes relevant du Ministre chargé du secteur et du Ministre chargé de la formation.

Les conditions et les procédures d'organisation du test professionnel sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du secteur et du Ministre chargé de la formation.

Art. 8. - L'activité de métier est exercée dans un local aménagé à cet effet ou, le cas échéant, dans un local à usage d'habitation conformément à l'usage de la profession tout en respectant la législation et la réglementation en vigueur notamment dans le domaine de la protection de l'environnement et la préservation de la santé.

Art. 9. - Les artisans et les entreprises de métiers doivent respecter la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine d'étiquetage des produits et des matières qu'ils produisent, des services après vente et de la garantie. Ils doivent aussi respecter les normes de qualité et de conformité en vigueur.

Art. 10. - Les artisans et les entreprises de métiers doivent procéder à une déclaration auprès des autorités territorialement compétentes.

Art. 11. - Le Ministère chargé du secteur des métiers assure la tenue d'un répertoire pour les artisans et les entreprises de métiers contenant les données figurant dans la déclaration.

Les règles relatives à la tenue du répertoire sont fixées par décret.

CHAPITRE II

Des petits métiers

Art. 12. - Au sens de la présente loi, sont réputées petits métiers, toutes activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services essentiellement manuelles.

Art. 13. - Le nombre d'employés auprès de l'artisan ou de l'entreprise de métier ne peut excéder quinze personnes indépendamment du chef de l'entreprise et des membres de sa famille composée des ascendants, des descendants et du conjoint.

Cet effectif peut être dépassé pour ce qui est de certaines activités de services sur dérogation accordée par le Ministre chargé du secteur.

Art. 14. - Certaines activités de petits métiers peuvent être organisées par des cahiers des charges approuvés par arrêté du Ministre chargé du secteur.

La liste de ces activités est fixée par décret.

Art. 15. - Il est créé un conseil national pour les activités de petits métiers dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

CHAPITRE III

De l'Artisanat

Art. 16. - Au sens de la présente loi, s'entend par artisanat, toutes activités de production, de transformation ou de réparation essentiellement manuelles et qui répondent à des besoins utilitaires, fonctionnels ou de décoration portant un aspect artistique et culturel inspiré de l'identité et du patrimoine national.

Art. 17. - En raison de leurs spécificités, certaines activités de l'artisanat peuvent être organisées par décret.

Art. 18. - Il est créé un conseil national de l'artisanat dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

CHAPITRE IV

Des conseils des métiers et de la fonction d'amine

Art. 19. - Il est créé des conseils des métiers et une fonction d'amine pour les activités de métiers qui sont déterminées par décret qui fixe également la compétence territoriale du conseil des métiers et de la fonction d'amine.

Des activités similaires peuvent être dotées d'un même conseil des métiers et d'un même amine.

Titre premier

Des Conseils des métiers

Art. 20. - Le conseil des métiers veille à la promotion des activités de métiers ainsi qu'à la sauvegarde de l'aspect urbanistique et architectural des souks et de leur spécialisation, et ce, en formulant des propositions de nature à :

- identifier les souks et les activités qui peuvent y être exercées ;
- élaborer les programmes de formation pour les activités de métiers ;
- inciter l'emploi et l'investissement et promouvoir l'exportation des produits du secteur ;
- repérer les modèles à déposer auprès de l'Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle ;
- protéger les activités de l'artisanat menacées de disparition ;
- procéder à des études qui concernent des activités relevant de son domaine de compétence ;

Le conseil des métiers émet aussi d'une façon générale tout avis sur les questions qui intéressent le secteur et sur tous les autres sujets dont il est saisi par les autorités compétentes.

Le conseil des métiers peut s'ériger en conseil de discipline en vue d'examiner les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à l'encontre de l'amine de la profession.

Art. 21. - Le conseil des métiers est composé comme suit :

- de six à douze membres élus par les membres de la profession ;
- un représentant du gouverneur ;
- un représentant de la commune du lieu d'exercice de l'activité de métier ou de celle où l'activité est la plus dense ;
- un représentant du Ministère du Tourisme ;
- un représentant du Ministère du Commerce et de l'Artisanat ;
- un représentant du Ministère des Finances ;
- un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative.

Le conseil des métiers est présidé par l'amine de la profession désigné parmi les membres élus.

Le président du conseil des métiers peut inviter aux réunions du conseil toute personne dont l'avis est jugé utile.

Les procédures d'élection des membres du conseil, son organisation et les modes de son fonctionnement sont fixés par décret.

Le conseil des métiers est renouvelable une fois tous les cinq ans.

Art. 22. - Pour être représentant du métier au conseil des métiers le candidat doit :

- avoir la nationalité Tunisienne ;
- être âgé de trente ans au moins à la date de candidature ;
- être en exercice de la profession d'une façon permanente depuis au moins dix ans ;

- jouir de ses droits civiques et avoir une bonne moralité ;
- être titulaire du poinçon de maître pour l'activité dont l'exercice nécessite une telle condition conformément à la législation en vigueur.

Titre II

De la fonction de l'amine

Art. 23. - L'amine est un expert chargé de donner son avis et de procéder à toute expertise en vue d'évaluer les produits de métiers qui relèvent de sa compétence. A ce titre, il agit soit sur désignation des autorités judiciaires ou administratives, soit à la requête des particuliers.

L'amine doit octroyer une attestation d'évaluation du produit à la partie concernée.

L'amine doit aussi veiller au contrôle de la qualité du produit de l'artisanat conformément aux règles et usages du métier et collaborer avec les autorités compétentes dans la constatation des infractions et dresse un procès-verbal à ce propos qu'il adresse à l'administration pour prendre les mesures nécessaires.

Art. 24. - L'amine est nommé parmi les membres élus du conseil des métiers sur proposition du Ministre dont relève le secteur d'activité après avis du Ministre chargé de l'Intérieur.

En outre, pour la nomination de l'amine du métier de la bijouterie ou de l'argenterie, l'avis du Ministre chargé de l'Intérieur et celui du Ministre chargé des Finances sont également requis.

L'amine doit exercer ses fonctions immédiatement après sa nomination, il doit aussi continuer l'exercice de son activité en tant qu'artisan. En cas d'empêchement provisoire ne dépassant pas six mois, l'amine doit en informer le Ministre chargé de l'artisanat qui nomme un suppléant, parmi les membres du conseil de la profession élus, qui remplit les conditions citées à l'article 26 de la présente loi.

Art. 25. - La profession d'amine est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique rémunérée.

Art. 26. - L'amine doit remplir les conditions suivantes :

- être physiquement apte à l'exercice de la fonction d'amine ;
- être titulaire du poinçon de maître pour l'amine de la profession de bijouterie et l'amine de la profession d'argenterie.

Art. 27. - Avant l'exercice de ses fonctions, l'amine prête devant le premier président de la cours d'appel territorialement compétente le serment suivant : « je jure par Dieu tout puissant d'exécuter en toute probité, sincérité, fidélité et impartialité les missions qui me seront confiées et d'éviter tout ce qui est contraire à l'honorabilité de la fonction dont j'ai la charge ».

Art. 28. - Il est interdit à l'amine de procéder à une expertise ou à un arbitrage dans les cas où est en jeu son intérêt personnel, celui de son conjoint ou l'un de ses ascendants ou l'un de ses descendants ou l'un de ses

proches parents ou de ses associés ou celui de l'entreprise qu'il dirige ou qui l'emploie.

Il lui est également interdit d'acquérir, par lui-même ou par une personne interposée, les produits dont l'expertise lui a été confiée.

Les opérations effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles, sans préjudice des dommages et intérêts dus aux personnes lésées et des sanctions disciplinaires.

Art. 29. - Il est créé au profit de l'amine du métier une carte d'amine, attestant sa qualité et lui permettant d'assumer les missions qui lui sont confiées, délivrée par le Ministre chargé du secteur. L'amine doit restituer la carte dès la cessation de ses fonctions dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de notification de l'acte de cessation.

Les caractéristiques de la carte d'amine sont fixées par arrêté du Ministre chargé du secteur.

Art. 30. - Il est mis fin aux fonctions de l'amine par décret dans les cas suivants :

- la démission ;
- la perte de l'une des conditions citées aux articles 22 et 26 de la présente loi ;
- l'absence pendant plus de six mois ;
- la révocation due à une poursuite disciplinaire .

Dans le cas où il est mis fin aux fonctions de l'amine il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 24 jusqu'à ce que le conseil de la profession soit renouvelé tel que prévu par l'article 21 de la présente loi.

Art. 31. - L'amine perçoit des honoraires à l'occasion de l'expertise, de l'arbitrage ou de la consultation qui sont à la charge de la partie requérante et qui sont dus à son suppléant pendant la période de son absence.

Les honoraires de l'amine et les modalités de sa rémunération sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé du secteur et du Ministre chargé des finances.

CHAPITRE V

Des zones et des pépinières des métiers

Art. 32. - Des zones et des pépinières de métiers peuvent être créées pour abriter une seule ou plusieurs activités de métiers conformément à la législation en vigueur, notamment celle relative à la promotion immobilière.

Les pépinières de métiers s'entendent de tout espace réservé à l'accueil des jeunes nouveaux promoteurs qui ont la qualité d'artisan ou des entreprises de métiers éligibles légalement à l'exercice de leurs activités pour une durée déterminée qui sera fixée au terme d'une convention conclue entre l'artisan ou l'entreprise de métiers et la partie dont relève la pépinière.

Les zones de métiers s'entendent de toute zone territoriale réservée à l'implantation d'activités de métiers conformément aux dispositions de la présente loi.

Les modes et les conditions d'exploitation des zones et des pépinières de métiers ainsi que les modalités de leur aménagement, classification exploitation et gestion sont fixés par décret.

CHAPITRE VI

Des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans

Art. 33. - Les artisans et les entreprises de métiers peuvent créer des groupements de services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans qui se chargent de :

- les approvisionner en matières et produits nécessaires à leurs activités conformément à leurs besoins ;

- regrouper leur production et la commercialiser via les circuits de distribution conformément à la législation en vigueur.

Ces groupements peuvent avoir la forme d'une coopérative ou d'une société au sens du code des sociétés commerciales.

Art. 34. - Les groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans concluent des conventions avec les artisans et les entreprises de métiers conformément à une convention cadre approuvée par arrêté du Ministre chargé du secteur.

Les groupements sont soumis à la procédure de déclaration mentionnée à l'article 10 de la présente loi .

CHAPITRE VII

Des sanctions

Art. 35. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par des procès-verbaux dressés conformément aux dispositions du code de procédures pénales par les officiers de police judiciaire, les agents de contrôle économique, les agents du Ministère chargé du secteur ainsi que tout les autres agents légalement habilité à cet effet.

Les agents du Ministère chargé du secteur ou les autres agents habilités à la constatation des infractions commises sont désignés parmi les agents publics appartenant aux catégories (A) et (B).

Les procès-verbaux sont directement adressés au Ministre chargé du secteur qui les transmet au procureur de la République.

Art. 36. - Toute infraction aux dispositions des articles 6,7 et 29 est passible d'une amende de 500 à 2000 dinars selon la gravité de l'infraction.

En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.

Art. 37. - L'infraction des dispositions de l'article 9 est sanctionnée conformément à la législation en vigueur.

Art. 38. - Le Ministre chargé du secteur peut ordonner par arrêté la suspension de l'activité ou la fermeture de l'entreprise où l'infraction a été commise pendant un mois après audition de l'intéressé.

Art. 39. - Le ministre chargé du secteur peut dans tous les cas procéder à une conciliation concernant les infractions mentionnées dans la présente loi.

La conciliation est faite conformément aux textes en vigueur en matière de contrôle économique, notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.

Art. 40. - Les sanctions disciplinaires pouvant être prises contre l'amine sont :

- le blâme: en cas de non respect des dispositions mentionnées à l'article 23 de la présente loi ;

- la suspension d'exercice en qualité d'Amine n'excédant pas les trois mois: en cas d'infraction des dispositions de l'article 28 de la présente loi ou en cas de faute lors d'une opération d'expertise ;

Les deux sanctions sus-mentionnées sont ordonnées par le Ministre chargé du secteur après audition de l'intéressé.

- la cessation définitive de l'exercice de ses fonctions en qualité d'amine et de membre du conseil de la profession en cas de récidive ou de perte des droits civiques.

Dans ce cas, l'amine est admis à présenter ses moyens de défense devant le conseil de la profession qui se réunit en tant que conseil de discipline sur convocation du Ministre chargé du secteur.

Le conseil est présidé par un représentant du Ministre chargé du secteur.

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses

Art. 41. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités des métiers relatives aux métaux précieux tout en respectant les dispositions spéciales concernant les conditions de leur exercice et les sanctions qui découlent de leur non respect et qui figurent dans la législation relative aux métaux précieux.

Art. 42. - Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées, notamment :

- la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de l'artisan ;

- la loi n° 86-62 du 12 juillet 1986 instituant des conseils de la profession dans le secteur des activités artisanales et des petits métiers et réglementant la fonction d'amine ;

- le décret beylical du 10 mai 1913, portant organisation de la profession d'amine des bijoutiers, de l'argenterie et de la bijouterie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-16 du 16 février 2005, modifiant la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Les dispositions de l'article 7 et du paragraphe premier de l'article 8 de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau). – Les groupements interprofessionnels assurent, outre les missions spécifiques fixées par leurs statuts, les missions suivantes :

1° - assurer la liaison entre les différentes phases par lesquelles passent les produits dans le cadre de filières, aider les producteurs à s'y intégrer et encourager les producteurs, les transformateurs et les commerçants des produits agricoles à travailler au moyen de contrats de production,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 février 2005.

2° - faciliter la concertation entre les professionnels et l'administration afin d'arrêter les objectifs des différentes filières,

3° - contribuer à l'équilibre du marché en usant des différents mécanismes adéquats et en collaboration et coordination avec les organismes professionnels et administratifs concernés,

4° - participer à la promotion de l'exportation en collaboration et coordination avec les organismes professionnels et administratifs concernés,

5° - collecter, analyser et archiver les informations, mettre en place des banques de données se rapportant aux secteurs objet de leur intervention et procéder aux études concernant la réalité et les perspectives de ces secteurs sur le plan national et international.

Article 8 (paragraphe premier (nouveau)). – Le groupement est administré par un conseil d'administration dont le tiers de ses membres représente l'administration et le reste représente les organisations et les associations professionnelles concernées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL (*)

Avis n° 2003-53 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif à l'organisation du secteur des métiers.

Avis n° 2005-3 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif à l'organisation du secteur des métiers.

Avis n° 2004-50 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi modifiant la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

(*) Les textes sont publiés uniquement en langue arabe.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 9 février 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au Premier ministère.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 8 novembre 2004, relative à l'approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au Premier ministère.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au Premier ministère composé de cent quatre vingt et une (181) règles de conservation.

Art. 2. - Tous les services concernés du Premier ministère sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le directeur général des services communs du Premier ministère est chargé de la mise à jour de ce calendrier conformément aux dispositions du décret susvisé n° 98-2548 du 28 décembre 1998.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2005.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES DELEGUES

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 février 2005.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions, à compter du 18 janvier 2005 :

- Mustapha Dkhil de la délégation d'El Ouardia gouvernorat de Tunis à la délégation d'El Khadhra du même gouvernorat,

- Hamed Jamel Eddine du siège du gouvernorat de Zaghuan à la délégation d'El Ouardia gouvernorat de Tunis,

- Aboul Kacem Boukhriess de la délégation de Menzel Bouzelfa gouvernorat de Nabeul au siège du même gouvernorat,

- Zouheir Maïza du siège du gouvernorat de Nabeul à la délégation de Ksour Essaf gouvernorat de Mahdia,

- Rjeb Rbiha de la délégation de Jedliane gouvernorat de Kasserine à la délégation de Foussana du même gouvernorat,

- Mongi Jouini du siège du gouvernorat de Kasserine à la délégation de Jedliane du même gouvernorat,

- Mohamed Ben Hmaied de la délégation de Tamaghza gouvernorat de Tozeur à la délégation de Dhiba gouvernorat de Tataouine,

- Abdelati Belhaj Ibrahim de la délégation de Dhiba gouvernorat de Tataouine à la délégation de Tataouine Sud du même gouvernorat.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-246 du 11 février 2005.

Monsieur Slaheddine Chihi est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en mathématiques à l'école préparatoire aux académies militaires à Bizerte, à compter du 12 juin 2004.

Par décret n° 2005-247 du 11 février 2005.

Monsieur Borhene Maïla est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en mathématiques à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 12 juin 2004.

Par décret n° 2005-248 du 11 février 2005.

Madame Hassiba Ketata est nommée maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'école préparatoire aux académies militaires à Sfax, à compter du 12 juin 2004.

Par décret n° 2005-249 du 11 février 2005.

Monsieur Jaâfar Meddeb est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 12 juin 2004.

Par décret n° 2005-250 du 11 février 2005.

Monsieur Houcine Mejri est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 12 juillet 2004.

Par décret n° 2005-251 du 11 février 2005.

Monsieur Jaouher El Goul est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en mathématique à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 12 juillet 2004.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 février 2005.

Monsieur Ridha Sfaxi est nommé membre représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest, en remplacement de Monsieur Sghaier Kanzari.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 février 2005.

Monsieur Zied Laâbidi est nommé membre représentant du gouvernorat du Kef au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest, en remplacement de Monsieur Mohamed Hafedh Chérif.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 février 2005.

Monsieur Mohamed Rahmani est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'établissement de l'office de développement du Sud, en remplacement de Monsieur Bahri Khalili.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-252 du 9 février 2005.

Monsieur Ali Taher Moula, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur des expertises des valeurs locatives et fonds de commerce à la direction générale des expertises au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-253 du 9 février 2005.

Monsieur Lazhar Jebali, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'enregistrement des résultats de l'étude des demandes d'inscription et de leur transcription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Béja.

Par décret n° 2005-254 du 9 février 2005.

Monsieur Imed Hmaied, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'enregistrement des résultats de l'étude des demandes d'inscription et de leur transcription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Ben Arous.

Par décret n° 2005-255 du 9 février 2005.

Mademoiselle Hayet Bouzazi, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'étude des demandes d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Ben Arous.

Par décret n° 2005-256 du 9 février 2005.

Monsieur Mohamed Elarbi Chouaib, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service de l'apurement des situations foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tozeur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-257 du 9 février 2005.

Madame Raoudha Gueddes épouse Laâdhari, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef et service de l'apurement des situations foncières des terres agricoles, à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sousse au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-258 du 9 février 2005.

Madame Neïla Aboub, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des guichets et des certificats à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Ben Arous.

Par décret n° 2005-259 du 11 février 2005.

Madame Wafa Ziadi, conseiller rapporteur adjoint, est nommée conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-260 du 11 février 2005.

Monsieur Amen Allah Ben Salah, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-261 du 11 février 2005.

Monsieur Mohamed Hédi Kouti, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-262 du 11 février 2005.

Mademoiselle Alya Sayari, conseiller rapporteur adjoint, est nommée conseiller rapporteur, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-263 du 11 février 2005.

Monsieur Mounir Ben Azoun, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-264 du 11 février 2005.

Monsieur Houcine Othmani, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-265 du 11 février 2005.

Monsieur Anis Toumi, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-266 du 11 février 2005.

Monsieur Ali Abdelfatteh, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-267 du 11 février 2005.

Madame Naouel Hannachi, conseiller rapporteur adjoint, est nommée conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2005-268 du 11 février 2005.

Monsieur Nabil Gorgi, conseiller rapporteur adjoint, est nommé conseiller rapporteur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant la statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du 15 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 29 janvier 2005.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à Tunis, le 13 avril 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 19 postes répartis comme suit :

Spécialité ou options	Nombre de postes à pourvoir	Affectation
Ressources en eau	1	- Direction générale des ressources en eau.
Génie civil	1 1 1	- Direction des bâtiments et de l'équipement, - Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, - Direction générale des barrages et de grands travaux hydrauliques.
Hydro - mécanique	1	- Direction générale des barrages et de grands travaux hydrauliques.
Génie hydraulique	1 1	- Direction générale des barrages et de grands travaux hydrauliques, - Institut national des recherches en génie rural, eaux et forêts.
Génie rural	1	- Institut national des recherches en génie rural, eaux et forêts.
Gestion et économie rurale	1 1	- Pôle régional de recherche-développement du Centre-Ouest, sis au gouvernorat de Sidi Bouzid, - Commissariat régional au développement agricole de Sfax.
Production végétale (arboriculture fruitière)	1	- Pôle régional de recherche- développement du Nord-Ouest, sis au gouvernorat de Ben Arous (station expérimentale de Mornague).
Production animale	1 1	- Ecole supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem, - Commissariat régional au développement agricole de Siliana.
Santé animale	1	- Institut national des recherches vétérinaires de Tunisie.
Analyses chimiques	1	- Institut de l'Olivier (Sfax).

Spécialité ou options	Nombre de postes à pourvoir	Affectation
Industries alimentaires	1	- Institut de l'Olivier (Sfax)
Forêts	1	- Commissariat régional au développement du Kef.
Analyses de laboratoire	1	- Direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles,
	1	- Institut national des recherches agronomiques de Tunisie.
Total	19	

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 14 mars 2005.
Tunis, le 14 février 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 15 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant la statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du 29 janvier 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'environnement et du développement durable, le 14 avril 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 6 postes répartis selon les spécialités suivantes :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir	Affectation
Génie rural	1	- Direction régionale du littoral Nord de Tunis,
	1	- Direction régionale des hauts plateaux et des plaines du Nord de Béja,
	1	- Direction régionale des steppes de Kairouan,
	1	- Direction régionale du Sud Saharien de Tozeur,
	1	- Direction régionale du littoral Sud de Sfax,
Génie civil	1	- Direction régionale du littoral Central de Sousse.
Total	6	

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 14 mars 2005.
Tunis, le 15 février 2005.

Le ministre de l'environnement et du développement durable
Nadhir Hamada

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-269 du 9 février 2005.

Monsieur Habib Ammar, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur du bureau des études et du suivi de la conjoncture économique au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2005-270 du 9 février 2005.

Monsieur Amor Bouzouada, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des industries électriques et électroniques à la direction générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 février 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité de conditionnement des huiles alimentaires et à la création d'une commission de contrôle technique.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 68-228 du 13 juillet 1968, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au personnel, locaux et matériel des usines de conserves alimentaires,

Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers, notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 juin 1987, déterminant les machines et éléments de machines qui ne peuvent pas être utilisés, mis en vente, vendus ou loués sans dispositifs de protection,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif à l'organisation de l'activité de conditionnement des huiles alimentaires.

Art. 2. - Les établissements de conditionnement des huiles alimentaires ne peuvent écouler leurs produits emballés que s'ils répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'exploitation fixées par le cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté.

L'exécution des prescriptions du cahier des charges n'exonère pas les établissements de conditionnement des huiles alimentaires de se conformer à toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement ainsi qu'à la législation relative à la concurrence et aux prix, à la protection du consommateur et aux circuits de distribution.

Art. 3. - Est créée, une commission de contrôle technique chargée de vérifier le degré de conformité des locaux, des équipements et des ressources humaines des établissements de conditionnement des huiles alimentaires aux prescriptions fixées au cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté.

Art. 4. - La commission de contrôle technique prévue à l'article 3 du présent arrêté est composée de :

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries alimentaires) président,

- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger : membre,

- un représentant du ministère de la santé publique : membre,

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant de l'agence nationale de la protection de l'environnement : membre,
- un représentant de l'office national de la protection civile : membre,
- un représentant de l'office national de l'huile : membre.

Art. 5. - La direction générale des industries alimentaires au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises assure le secrétariat permanent de la commission.

Le secrétariat permanent élabore le programme des visites des unités de conditionnement des huiles alimentaires à contrôler et en informe les membres de la commission. Elle informe également tous les parties et services concernés des décisions et des recommandations de la commission.

Art. 6. - La commission de contrôle technique prend ses décisions par consensus. Si le consensus n'est pas obtenu, la commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Le gérant de l'établissement de conditionnement des huiles alimentaires doit permettre aux membres de la commission de contrôle technique d'accéder à l'unité de conditionnement de l'huile pour effectuer les contrôles nécessaires. Il doit mettre également tous les données et documents techniques à leur disposition et les aider à accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Art. 8. - En cas du non-respect des prescriptions prévues par le cahier des charges annexé au présent arrêté, l'établissement de conditionnement des huiles alimentaires encourt les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

La commission peut, en outre, proposer au ministre chargé du commerce d'interdire à l'établissement de conditionnement des huiles alimentaires contrevenant de s'approvisionner en huiles végétales subventionnées.

Art. 9. - Les établissements de conditionnement des huiles alimentaires doivent, avant la mise de leurs produits à la consommation, vérifier leur conformité aux normes techniques en vigueur et relatives à la nature et à la qualité des huiles alimentaires et en matière de conditionnement et d'étiquetage.

Art. 10. - Sous peine d'être considérés contrevenants, les établissements de conditionnement des huiles alimentaires implantés à la date de la publication du présent arrêté sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour être conformes aux prescriptions du cahier des charges qui lui est annexé, et ce, dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Toutefois, la période prévue au premier paragraphe du présent article est étendue d'une année supplémentaire pour les établissements dont le programme de mise à niveau a été approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau industriel.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité de conditionnement des huiles alimentaires

Article premier : Le présent cahier des charges fixe les conditions que les établissements de conditionnement des huiles alimentaires sont tenus de respecter pour l'implantation et l'exploitation des unités de conditionnement des huiles alimentaires.

Titre premier : De l'implantation et de l'aménagement des unités de conditionnement des huiles alimentaires

Article 2 : Les unités de conditionnement des huiles alimentaires ne peuvent être implantées que dans les zones éloignées des sources de pollution notamment celles qui dégagent de la fumée, de la poussière et des odeurs influant sur les huiles.

L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit également être implantée dans des lieux qui sont à l'abri des inondations.

Article 3 : L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit répondre aux conditions suivantes :

- Le sol des espaces et des allées intérieurs de l'unité doit être pavé;
- l'unité doit être équipée d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'un réseau d'évacuation des eaux usées;
- elle doit disposer de l'eau potable;
- elle doit remplir les conditions pour la protection de l'environnement et du milieu conformément à la réglementation en vigueur;
- les entrepôts des matières premières et les lieux de stockage de l'unité doivent être à l'abri des rongeurs ;
- l'unité doit se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité professionnelle .

Article 4 : L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit comprendre des espaces couverts et indépendants les uns des autres correspondant à sa capacité de production et à la taille de ses équipements et réservés au :

- stockage des huiles destinées au conditionnement;
- stockage des bouteilles et caisses destinées au lavage;
- conditionnement des huiles;
- stockage des huiles conditionnées;
- stockage des matières premières nécessaires pour l'opération de conditionnement;
- stockage des produits de nettoyage.

L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit comporter des espaces indépendants réservés :

- au traitement des eaux usées,
- à la collecte des déchets solides.

L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit comporter aussi des espaces réservés aux sanitaires pour chaque sexe à part, totalement indépendants des espaces de production et composés de vestiaires, réfectoires, lavabos, toilettes et douches.

Article 5 : Les locaux de conditionnement des huiles alimentaires doivent répondre aux conditions suivantes :

- **le sol** doit être pavé de matériaux étanches et non absorbants, faciles à nettoyer et à désinfecter et antidérapants;
- **les murs** doivent être lisses, couverts de matériaux étanches et non absorbants, de couleur claire et faciles à nettoyer et à désinfecter.
- **les plafonds** doivent être aménagés d'une manière qui permet de les nettoyer facilement et d'empêcher l'accumulation de saletés et la condensation des vapeurs et ne pas constituer une source de moisissures et de fissures;
- **les fenêtres** doivent être aménagées de façon à éviter l'accumulation de saletés et d'une manière permettant de les nettoyer facilement. Leurs rebords intérieurs doivent être inclinés. En outre les fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires;
- **les portes** doivent être lisses, fabriquées en matériaux non absorbante, peintes de couleur claire et faciles à laver et à nettoyer.

Article 6 : L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit être pourvue des installations nécessaires tels que l'éclairage, l'aération et les équipements du bloc sanitaire (armoires pour vestiaires, chasse d'eaux aux toilettes, eau chaude dans les douches, équipement du réfectoire, boîte à pharmacie, protèges-lampes ...) et ce, conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

Titre deuxième :
Des équipements et matériels devant être disponibles
dans les unités de conditionnement des huiles alimentaires

Article 7 : L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit comporter des matériels et équipements permettant la réalisation de toutes les étapes nécessaires au conditionnement des huiles alimentaires conformément aux règles techniques appliquées dans ce domaine. Elle doit comporter également des équipements, appareils et moyens de prévention efficaces et adéquats pour éviter les accidents de travail.

L'installation des équipements doit se faire de manière permettant son entretien et son nettoyage régulier tout en respectant les deux principes de " la séparation du secteur propre du secteur souillé " et de " la marche en avant dans l'unité de production ".

Article 8 : Le contrôle des équipements, appareils et matériels s'effectue de façon régulière par les organismes de contrôle technique agréés conformément à la législation en vigueur et ce, pour garantir les besoins de sécurité notamment en ce qui concerne le courant électrique, les appareils

fonctionnant sous pression, le risque d'incendie et tous les risques mécaniques auxquels l'ouvrier pourrait être exposé.

Article 9 : L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit être dotée d'une capacité de stockage qui équivaut à sept jours de production et qui ne doit pas être inférieure à cent tonnes.

Article 10 : L'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit disposer des équipements et matériels suivants :

- des équipements de chauffage d'eau,
- des citernes pour le stockage d'huile,
- un appareil de purification et de filtration,
- un appareil spécialement destiné au lavage et au séchage des bouteilles d'huile vides,
- un convoyeur automatique pour les bouteilles en verre propres,
- une mireuse,
- une remplisseuse,
- une capsuleuse,
- une étiqueteuse.

Article 11 : Les citernes, les pompes et les canalisations de transfert des huiles doivent être valables pour le stockage et le transport des denrées alimentaires et fabriquées de matériaux non oxydables qui permettent de préserver la nature, la qualité et la composition de l'huile destinée au conditionnement.

Titre troisième : De l'exploitation de l'unité de conditionnement des huiles alimentaires

Article 12 : Il faut utiliser des filtres en papier ou en tissu pour filtrer l'huile avant son conditionnement.

Article 13 : Les bouteilles en verre doivent être lavées d'une façon efficace et avec des produits de nettoyage destinés à cet effet. L'opération de lavage doit tenir compte des conditions sanitaires et permettre d'éliminer les saletés et les matières grasses en suivant les étapes ci-après :

- **la première étape :** lavage préliminaire des bouteilles en verre avec de l'eau chaude à température de 40 °C au moins tout en s'assurant de l'élimination de l'étiquette ;
- **la deuxième étape :** introduction des produits de nettoyage et de l'eau chaude à l'intérieur des bouteilles en verre en utilisant le système d'injection ou en utilisant tout autre moyen ayant une efficacité et un effet comparable;
- **la troisième étape :** re-lavage des bouteilles en verre avec l'eau chaude à une température de 55 °C au moins pour éliminer les résidus des produits de nettoyage ;
- **la quatrième étape :** rinçage intérieure et extérieure des bouteilles en verre avec de l'eau tiède ;
- **la cinquième étape :** séchage des bouteilles en verre avec l'air chaud pour éliminer le reste des gouttelettes d'eau.

Article 14 : Il faut installer une mireuse dans l'unité de conditionnement des huiles alimentaires et charger des agents pour effectuer l'opération de contrôle afin de vérifier l'efficacité du lavage des bouteilles en verre et ce, en veillant à l'utilisation d'un éclairage suffisant et à la vérification permanente de la propreté de la mireuse.

Article 15 : L'opération de lavage des bouteilles en verre doit être liée automatiquement à l'opération de remplissage automatique de l'huile qui doit se faire avec des becs de remplissage facile à utiliser, à entretenir et à nettoyer.

Article 16 : Les bouteilles en verre doivent être fermées avec des capsules garantissant la sécurité du produit fini.

Article 17 : En cas de conditionnement des huiles alimentaires dans des récipients en plastique il faut que :

- l'opération de soufflage et de moulage thermique des bouteilles en plastique se fasse au sein de l'unité de conditionnement;
- la liaison entre le silo de stockage des bouteilles en plastique et la chaîne de conditionnement d'huile soit automatique;
- la fermeture des bouteilles en plastique soit inviolable, assurant la sécurité du produit fini et évitant sa détérioration;
- l'ouverture des bouteilles en plastique soit facile à l'utilisation.

Article 18 : En cas de conditionnement des huiles alimentaires dans des boîtes métalliques ou dans d'autres récipients il faut que :

- l'opération de stockage des boîtes métalliques et des autres récipients vides se fasse au sein de l'unité de conditionnement dans des espaces appropriés dont les conditions d'hygiène et d'aération sont respectées pour garantir leur sécurité et leur propreté ;
- l'on s'assure de la propreté et de la sécurité de ces récipients avant leur remplissage ;
- la fermeture de boîtes métalliques et des autres récipients remplis soit inviolable, assurant la sécurité de l'huile et évitant sa détérioration;
- l'ouverture des récipients remplis soit facile à l'utilisation.

Article 19 : L'utilisation des récipients de conditionnement des huiles alimentaires est soumise à l'autorisation sanitaire prévue par le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et ses textes d'applications. En outre, les récipients de conditionnement des huiles alimentaires doivent répondre aux normes tunisiennes et à la réglementation en vigueur.

Article 20 : Outre les prescriptions de la norme tunisienne relative à l'étiquetage des produits alimentaires emballés et les normes relatives aux huiles alimentaires, il faut que l'étiquetage des récipients des huiles alimentaires comporte le numéro du lot à la production et la date limite de consommation.

Article 21 : Le gérant de l'unité de conditionnement des huiles alimentaires s'engage à conditionner les quantités d'huile végétale raffinée acquises sans modifier leur composition et sans détériorer leurs caractéristiques chimiques et organoleptiques.

Article 22 : Le gérant de l'unité de conditionnement des huiles alimentaires procède à l'instauration d'un système qualité et d'autocontrôle.

Titre quatrième : Des conditions sanitaires relatives au personnel

Article 23 : Le personnel exerçant dans l'unité de conditionnement des huiles alimentaires doit être exempt de maladies contagieuses, soumis au contrôle sanitaire et médical conformément à la réglementation en vigueur. Il doit se conformer également aux règles de propreté personnelle et aux dispositions relatives à la santé professionnelle prévues au code du travail.

Article 24 : Le personnel exerçant dans l'unité de conditionnement des huiles alimentaires est tenu de :

- porter une tenue de travail à utiliser exclusivement dans les espaces de production et conforme aux conditions sanitaires, d'hygiène et de sécurité. Cette tenue sera changée d'une façon périodique;
- respecter les règles d'hygiène conformément à la réglementation en vigueur;
- porter des vêtements comportant un gilet, une coiffe, des bottes s'il est en contact direct avec l'eau et les produits liquides et ce, conformément à la réglementation en vigueur;
- se soumettre aux visites médicales à l'embauche et périodiquement conformément à la réglementation en vigueur.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 8 février 2005, portant délégation de la signature.

Le ministre des technologies de la communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1,

Vu le décret n° 2005-91 du 17 janvier 2005, chargeant Madame Moufida Dakhli épouse Aloui, contrôleur en chef des services publics, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des technologies de la communication.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Dakhli Moufida épouse Aloui, contrôleur en chef des services publics, directeur des affaires administratives et financières au ministère des technologies de la communication, est autorisée à signer, par délégation du ministre des technologies de la communication, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2005.

*Le ministre des technologies
de la communication*

Montassar Ouaili

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-271 du 8 février 2005.

Monsieur Mohamed Habib Ayeb, inspecteur principal, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance à la direction régionale du Centre Est dont le siège est à Mahdia.

En application de l'article 3 du décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-272 du 8 février 2005.

Madame Aïda Yermani épouse Ghorbal, délégué de la protection de l'enfance 1^{er} grade, est chargée des fonctions de directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance à la direction régionale du grand Tunis, dont le siège est à Tunis.

En application de l'article 3 du décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004, l'intéressée a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-273 du 9 février 2005.

Mademoiselle Sonia Abbassi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de la coopération bilatérale à la direction de la coopération internationale et les relations extérieures au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2005-274 du 8 février 2005.

Monsieur Khemaies Chaâchoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2005-275 du 8 février 2005.

Madame Houda Ben Youssef épouse Ben Slimane, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'observatoire d'information, de formation de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2005-276 du 8 février 2005.

Madame Ilhem Zahzeh épouse Hbiri, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef d'unité des recherches pédagogiques et techniques, à l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

En application de l'article 24 du décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004, l'intéressée a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2005-277 du 8 février 2005.

Monsieur Moncef Bouothman, inspecteur 2^{ème} degré d'éducation physique et des sports, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Kairouan au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 11 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, portant organisation administrative et financière des commissariats régionaux des sports,

Vu le décret n° 2004-2548 du 1^{er} novembre 2004, chargeant Monsieur Mongi Mallouli, professeur principal d'éducation physique, des fonctions de commissaire régional des sports de Médenine, au ministère des sports,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi Mallouli, commissaire régional des sports de Médenine, est autorisé à signer, par délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et qui concernent la gestion administrative et financière des agents placés sous son autorité à l'exception des décisions de recrutement et des décisions disciplinaires et à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2005-278 du 11 février 2005.

Monsieur Souhail Kraiem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du dépistage du dopage à la sous-direction de pharmacologie et de microbiologie au laboratoire national de contrôle des médicaments au ministère de la santé publique.

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 11 février 2005, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, portant statut juridique des résidents et de la spécialisation en pharmacie,

Vu l'arrêté du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours de résidanat en pharmacie est ouvert à Monastir, le 5 avril 2005 et jours suivants, pour le recrutement de 25 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de pharmacie de Monastir conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 22 novembre 2000.

Art. 2. – Pour les candidats titulaires du diplôme national en pharmacie, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- biologie clinique : 16 postes,
- pharmacie hospitalière industrielle : 6 postes.

Art. 3. – Pour les candidats pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins et dans le cadre de la formation continue, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- biologie clinique : 2 postes,
- pharmacie hospitalière industrielle : 1 poste.

Art. 4. – La clôture du registre d'inscription est fixée au 5 mars 2005.

Tunis, le 11 février 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 9 février 2005.

Docteur Kacem Ben Khelifa est nommé président du conseil d'administration de l'institut national de neurologie de Tunis en remplacement de Monsieur Mohamed Kheireddine Khaled, et ce, à partir du 16 novembre 2004.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 9 février 2005.

Sont nommées membres au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, et ce, à partir du 1^{er} septembre 2004 :

- Docteur Mohamed Tahar Khalfallah : président du comité médical.
- Docteur Lotfi Hendaoui : médecin chef de service.
- Docteur Mohamed Faouzi gara : médecin chef de service.
- Docteur Mohamed Salah Ben Ammar : médecin chef de service.
- Docteur Skander Mrad : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital.
- Docteur Lassâad Dridi : représentant des médecins assistants hôpitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital.
- Monsieur Kamel Sassi : représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 9 février 2005.

Monsieur Najib Seghair est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, en remplacement de Monsieur Abdejelil Henia, et ce, à partir du 1^{er} novembre 2004.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 9 février 2005.

Monsieur Abdejelil Henia est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, en remplacement de Monsieur Najib Seghair, et ce, à partir du 1^{er} novembre 2004.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 9 février 2005.

Docteur Leila Amel Ben Nejma épouse Nacef, est nommée membre représentant les médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux au conseil d'administration de l'institut Hédi Rais d'Ophtalmologie de Tunis, en remplacement du docteur Samira Kamoun épouse Marakchi, et ce, à partir du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-279 du 8 février 2005.

Monsieur Ridha Tagazi, professeur de l'enseignement technique, est déchargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement à Siliana.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 février 2005, portant homologation et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002 et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 septembre 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et de l'emploi du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 8 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. – Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les diplômes et les certificats de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien supérieur : technicien supérieur en maintenance des équipements de l'industrie plastique	IV
	**	Brevet de technicien professionnel : technicien en modélisme et techniques vestimentaires	III
	**	Brevet de technicien professionnel : technicien en production de tissage	III
	**	Brevet de technicien professionnel : technicien de pâtisserie	III
	**	Brevet de technicien professionnel : technicien de restaurant et bar	III
	**	Brevet de technicien professionnel : laborantin médical	III
	**	Brevet de technicien professionnel : dessinateur projeteur en climatisation	III
	**	Certificat d'aptitude professionnelle : agent d'entretien en climatisation	II
	**	Certificat d'aptitude professionnelle : agent de forage et minage	II
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Certificat d'aptitude professionnelle : boucher	II
	**	Certificat d'aptitude professionnelle : constructeur en ouvrages d'art	II
Structure privée de formation : "école d'arts et de décoration" à Tunis	1119802	Brevet de technicien professionnel : dessinateur de modèles de produits	III
Structure privée de formation : "institut privé de comptabilité et d'informatique" à Ezzahra – Ben Arous	1300101	Brevet de technicien professionnel : technicien en secrétariat	III
	1300101	Brevet de technicien professionnel : comptable d'entreprise	III
Structure privée de formation : "El Itkan" à Manouba	1402602	Brevet de technicien professionnel : technicien de soutien en informatique de gestion	III
Structure privée de formation : "école internationale d'esthétique - cosmétique" à Nabeul	2107903	Brevet de technicien professionnel : technicien(ne) en esthétique	III
Structure privée de formation : "école internationale d'esthétique - cosmétique" à Bizerte	2300801	Brevet de technicien professionnel : technicien(ne) en esthétique	III
	2300801	Certificat d'aptitude professionnelle : aide esthéticien(ne)	II
Structure privée de formation : "académie Touati internationale de coiffure et esthétique" à Sousse	5104601	Brevet de technicien professionnel : technicien(ne) en esthétique	III
	5104601	Certificat d'aptitude professionnelle : coiffeur hommes	II
	5104601	Certificat d'aptitude professionnelle : coiffeur maquilleur	II
Structure privée de formation : "école internationale d'esthétique - cosmétique" à Sousse	5108302	Brevet de technicien professionnel : technicien(ne) en esthétique	III
	5108302	Certificat d'aptitude professionnelle : aide esthéticien(ne)	II

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : "El Anaka" à Sfax	6100801	Certificat d'aptitude professionnelle : commis de pâtisserie	II
Structure privée de formation : "Afak" à Sfax	6104001	Certificat d'aptitude professionnelle : agent d'entretien en climatisation	II
Structure privée de formation : "Institut Arrobas formation" à Gabès	8100801	Brevet de technicien supérieur : technicien supérieur en informatique de gestion	IV

Art. 2. – Est annulée, dès la date de publication du présent arrêté, l'homologation des diplômes et du certificat de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date de l'arrêté d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	Brevet de technicien professionnel : dessinateur projeteur en génie climatique	III	12/09/2001
	Brevet de technicien professionnel : modéliste des industries de l'habillement	III	26/02/2003
	Brevet de technicien professionnel : technicien de production et de maintenance en tissage	III	26/02/2003
	Brevet de technicien professionnel : modéliste haute couture	III	04/06/2003
	Certificat d'aptitude professionnelle : agent d'entretien en génie climatique	II	04/06/2003

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 février 2005.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Mohamed Raouf Najjar

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 16,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 31 mars 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires, et ce, dans la limite de soixante neuf (69) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 7 mars 2005.

Tunis, le 15 février 2005.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Mohamed Raouf Najjar

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 février 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 18,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 7 avril 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires, et ce, dans la limite de quatre vingt six (86) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 7 mars 2005.

Tunis, le 15 février 2005.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-280 du 11 février 2005.

Madame Fatma Nachi épouse Ghanmi, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'organisation et des méthodes à la direction de l'organisation et des méthodes à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-281 du 11 février 2005.

Madame Khadija Jawahdou, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des études technologiques de Zaghouan.

Par décret n° 2005-282 du 11 février 2005.

Monsieur Anis Lahouag, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la pédagogie à la direction de l'enseignement supérieur privé à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-283 du 11 février 2005.

Madame Naziha Jelliti épouse Boughdiri, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de la documentation à la sous-direction de la gestion des documents et de la documentation à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-284 du 11 février 2005.

Madame Amel Dorboz épouse Belazi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des agréments à la sous-direction de l'enseignement supérieur privé à la direction de l'enseignement supérieur privé à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-285 du 11 février 2005.

Madame Faten Rahmouni épouse Ben Ayed, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la législation et de la traduction à la sous-direction de la législation et des études à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-286 du 11 février 2005.

Mademoiselle Henda Oueslati, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité à la sous-direction des dépenses et de la comptabilité à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-287 du 8 février 2005.

Monsieur Jamel Grassa, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Sousse.

Par décret n° 2005-288 du 8 février 2005.

Monsieur Béchir Bouazzi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine dentaire de Monastir.

Par décret n° 2005-289 du 11 février 2005.

Monsieur Nejmeddine Zaouali, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Mahdia.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 9 février 2005, portant ouverture d'un concours de recrutement de maîtres de conférences en génie mécanique.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1993, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 7 mars 2000, fixant le nombre de postes à pourvoir au titre de la session de recrutement de l'année 2000,

Vu la décision du ministre de l'enseignement supérieur du 7 avril 2001, relative au refus de la nomination de monsieur Mustapha Nasri au grade de maître de conférences en génie mécanique au titre de l'année 2000,

Vu l'arrêt du tribunal administratif rendu le 17 juin 2004 relatif à l'affaire n° 24600 qui annule la décision du ministre de l'enseignement supérieur du 7 avril 2001 au profit de Monsieur Mustapha Nasri.

Arrête :

Article premier. - Dans le cadre de l'exécution de l'arrêt susvisé, rendu par le tribunal administratif le 17 juin 2004, un concours sur travaux est ouvert à Tunis le 28 avril 2005 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences en génie mécanique, au titre de l'année 2000, conformément aux dispositions de l'alinéa "a" de l'article 17 du décret n° 93-1825 susvisé, et ce, pour les candidats non admis audit concours.

Art. 2. - Un registre d'inscription est ouvert à la direction des examens et concours universitaires du ministère de l'enseignement supérieur à partir du 14 mars 2005 jusqu'au 26 mars 2005 inclus, aux candidats non admis au concours de recrutement sur travaux de maîtres de conférences en génie mécanique, et ce, dans la limite des postes à pourvoir au titre de l'année 2000.

Art. 3. - Le dossier présenté par le candidat en personne ou par son mandataire muni d'une procuration légale, doit comporter obligatoirement en cinq (5) exemplaires tous les diplômes, travaux et recherches mentionnés au décret n° 93-1825 susvisé ainsi qu'un curriculum vitae, une liste des travaux et un rapport détaillé sur ses activités pédagogique et d'encadrement.

Art. 4. - Les postes à pourvoir sont répartis entre les établissements suivants :

Etablissement	Postes ouverts selon l'alinéa (a)	Spécialité
Institut supérieur des études technologiques de Nabeul	1	Matériaux, tribologie
Ecole nationale des ingénieurs de Sfax	2	Endommagement et mécanique de la rupture Mécanique des fluides et modélisation
Total	3	

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-290 du 11 février 2005.

Monsieur Faïçal Hannachi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des ouvriers à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Par décret n° 2005-291 du 11 février 2005.

Monsieur Mohsen Fazaâ, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.